

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3758/2532

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
กบินทร์บุรี

นาย เงิน นิกร บัว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้ขวดสุราแตกซึ่งมีส่วนที่แหลมคมยาวถึง 3 นิ้วฟุต เป็นอาวุธแทงผู้เสียหายถูกที่คอด้านซ้ายในขณะที่ล้อมตัวผู้เสียหายอยู่ เป็นบาดแผลยาว 5 เซนติเมตร ลึก 1 ถึง 2 เซนติเมตร แสดงว่าจำเลยแทงโดยแรงและเป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่จะทำให้ถึงแก่ความตายได้ จำเลยจึงมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายด้วยความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288 กับสั่งริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 288 ลงโทษจำคุก 10 ปี ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือน ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นให้ยกฟ้อง ของกลางไม่รับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พยานหลักฐานโจทก์รับฟังได้ว่า จำเลยใช้ขวดสุราแตก แทะทำร้ายผู้เสียหาย ข้อที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่าจำเลยเจตนาฆ่าผู้เสียหายหรือไม่ ร้อยตำรวจโทไฉนพยานโจทก์ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนเบิกความว่า ขวดสุราแตกนั้น ยาวประมาณคืบเศษ โดยวัดจากส่วนของปากขวดถึงส่วนปลายแหลมคม ซึ่งมี ลักษณะแบบปลายมีดส่วนที่แหลมคมยาวประมาณ 3 นิ้วฟุต ผู้เสียหายถูกแทงรวม 5 แผลบาดแผลที่สำคัญคือที่กลางหลังยาว 1.5 เซนติเมตร ลึก 0.5 เซนติเมตรกับที่คอ ด้านซ้ายยาว 5 เซนติเมตร ลึก 1 ถึง 2 เซนติเมตร ผู้เสียหายเบิกความว่า บาดแผล ที่กลางหลังถูกจำเลยแทงขณะก้าวขึ้นบันไดส่วนบาดแผลที่คอด้านซ้าย จำเลยแทง ขณะที่คร่อมตัวผู้เสียหายอยู่แพทย์บอกว่าถ้าไปโรงพยาบาลช้าอีก 5 นาที ก็จะถึงแก่ ความตายเพราะบาดแผลที่คอด้านซ้ายลึกเลือดออกมาก ร้อยตำรวจโทไฉนพยาน โจทก์เบิกความว่า ได้ไปดูผู้เสียหายที่โรงพยาบาลอำเภอวัฒนานคร แต่ทางโรง พยาบาลอำเภอวัฒนานครได้ส่งผู้เสียหายไปรักษาที่โรงพยาบาลอำเภอรัฐประเทศ เพราะผู้เสียหายมีอาการสาหัสและทางโรงพยาบาลอำเภอวัฒนานครขาดเครื่องมือใน การผ่าตัด ศาลฎีกาเห็นว่าขวดสุราแตกที่จำเลยใช้เป็นอาวุธแทงผู้เสียหายมีส่วนที่ แหลมคมยาวถึง 3 นิ้วฟุต จำเลยแทงผู้เสียหายที่คอด้านซ้ายในขณะที่คร่อมตัวผู้เสีย หายอยู่ เป็นบาดแผลยาว 5 เซนติเมตร ลึก 1 ถึง 2 เซนติเมตร แสดงว่าจำเลยแทง โดยแรงและเป็นอวัยวะส่วนสำคัญที่จะทำให้ถึงแก่ความตายได้จึงเห็นเจตนาของ จำเลยว่ามุ่งประสงค์จะฆ่าผู้เสียหาย..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ